

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Altona Warenkontor eGbR, Gesellschafter Gesa Thomsen und Rüdiger Brandt, Kommanditistin Helene Brack, Registergericht Hamburg und Hausbank. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Eine eGbR überschreitet die Schwelle zum Handelsgewerbe, das Register drängt auf HGB-Klarheit, während eine KG-Struktur und Haftungsfragen vorbereitet werden. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

HGB §§ 1, 2, 105 ff., 161 ff.; MoPeG/BGB-Gesellschaftsrecht; FamFG/Registerverfahren; Vertretung und Haftung. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Partnervermerk Elbwerft Solar

Datum: 20.05.2026

Mandantin: Elbwerft Solarplanung eGbR, Hamburg-Altona

Die Mandantin plant Photovoltaik-Gewerbeanlagen, kauft inzwischen Wechselrichter und Batteriespeicher im eigenen Namen ein und verkauft Projektpakete an Gewerbekunden weiter. Umsatz 2025: 3,8 Mio. EUR. 18 Mitarbeiter, Warenlager in Billbrook, ERP-System, Kreditlinie 900.000 EUR. Die Gesellschaft ist als eGbR registriert, nutzt aber im Außenauftritt „Elbwerft Solar OHG“ in mehreren Angeboten.

Die Bank verlangt für die Erweiterung der Kreditlinie die Umstellung in eine GmbH & Co. KG oder KG mit klarer Haftsumme. Ein Investor soll als Kommanditist eintreten. Gleichzeitig droht Lieferant Soltronic AG mit Klage wegen eines Rahmenvertrags, den der kaufmännische Leiter mit Prokura unterschrieben hat.

Gesellschaftsvertrag eGbR — Auszug

Firma/Name: Elbwerft Solarplanung eGbR

Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch

§ 2 Zweck

Planung und Beratung für Photovoltaik- und Speicheranlagen. Warenhandel ist nur zulässig, soweit er der Planungstätigkeit dient.

§ 6 Geschäftsführung

Alle Gesellschafter sind einzelgeschäftsführungsbefugt. Geschäfte über 75.000 EUR bedürfen interner Zustimmung aller Gesellschafter.

§ 9 Register und Statuswechsel

Die Gesellschafter können durch einstimmigen Beschluss die Eintragung als OHG oder KG herbeiführen, wenn der Geschäftsbetrieb dies erfordert.

Gesellschaftsregister — Arbeitsnotiz

Registergericht Hamburg, GnR/eGbR-Arbeitsauszug vom 03.02.2026:

- Name: Elbwerft Solarplanung eGbR
- Sitz: Hamburg
- Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch
- Vertretung: jeder Gesellschafter allein
- Kein Statuswechsel eingetragen

Notiz: Handelsregister enthält keinen Treffer für „Elbwerft Solar OHG“.

Term Sheet Bank — KG-Umstellung

Bankhaus Altonaer Kai eG bietet Erweiterung der Kontokorrentlinie auf 1,6 Mio. EUR unter Bedingungen:

1. Umstellung auf KG oder GmbH & Co. KG bis 31.08.2026.
2. Investor Möller Speicherholding GmbH als Kommanditist mit Hafteinlage 250.000 EUR.
3. Prokura nur Gesamtprokura mit einem Gesellschafter.
4. Quartalsreporting nach HGB-Zahlen.
5. Offenlegung aller Lieferantenrahmenverträge über 100.000 EUR.

Die Mandantin fragt, ob sie bis zur Eintragung schon als KG auftreten darf.

Prokura und Rahmenvertrag Soltronic

Kaufmännischer Leiter Lutz Meinhard erhielt am 10.01.2026 schriftlich „Prokura für alle gewöhnlichen Geschäfte“. Eine Registereintragung ist nicht erfolgt. Am 28.02.2026 unterschrieb er einen Rahmenvertrag über 160 Wechselrichter mit Abrufpflicht 2026/27, Volumen 1,28 Mio. EUR.

Interne Grenze laut Gesellschafterbeschluss: Einzelgeschäfte über 75.000 EUR nur mit Zustimmung aller Gesellschafter. Soltronic kannte diese Grenze nicht.

Handelskauf und Mängelrüge

Soltronic lieferte am 04.04.2026 40 Wechselrichter. Wareneingang bei Elbwerft am 05.04.2026, Einlagerung ungeprüft. Am 22.04.2026 stellte ein Techniker fest, dass 11 Geräte Firmware-Fehler zeigen und bei Netzschtaltung ausfallen. Rüge an Soltronic per E-Mail am 28.04.2026.

Soltronic: Rüge verspätet, § 377 HGB. Elbwerft: Fehler erst bei Integration in Batteriesystem erkennbar, außerdem seien wir doch „nur eGbR“.

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Altona Warenkontor eGbR, Gesellschafter Gesa Thomsen und Rüdiger Brandt, Kommanditistin Helene Brack, Registergericht Hamburg und Hausbank. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Eine eGbR überschreitet die Schwelle zum Handelsgewerbe, das Register drängt auf HGB-Klarheit, während eine KG-Struktur und Haftungsfragen vorbereitet werden. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

HGB §§ 1, 2, 105 ff., 161 ff.; MoPeG/BGB-Gesellschaftsrecht; FamFG/Registerverfahren; Vertretung und Haftung. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Statuswechsel-Prüfmatrix

Frage	Befund	Risiko
Handelsgewerbe nach Art/Umfang?	Umsatz, Warenlager, ERP, Personal sprechen dafür	Hoch
Auftreten als OHG?	Angebote und Signaturen verwenden „OHG“	Rechtsschein
eGbR im Gesellschaftsregister?	ja	Statuswechsel formal nötig
KG geplant?	Bank/Investor verlangen Haftsumme	Register- und Haftungsrisiko
Prokura wirksam?	Erteilung möglich, Eintragung deklaratorisch	Außenmacht wahrscheinlich
§ 377 HGB anwendbar?	Wenn Handelsgeschäft beiderseits	Rügeproblem hoch

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Altona Warenkontor: eGmbH, OHG-Werdung und Kommanditistenstreit“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Eine eGmbH überschreitet die Schwelle zum Handelsgewerbe, das Register drängt auf HGB-Klarheit, während eine KG-Struktur und Haftungsfragen vorbereitet werden. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: HGB §§ 1, 2, 105 ff., 161 ff.; MoPeG/BGB-Gesellschaftsrecht; FamFG/Registerverfahren; Vertretung und Haftung. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

1. Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.
2. Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.
3. Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.
4. Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.
5. Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

Kommanditistenhaftung — Notiz

Möller Speicherholding GmbH will bereits vor Registereintragung eine „Beitrittserklärung als Kommanditist“ unterschreiben, aber keine persönliche Haftung vor Eintragung riskieren. Die Bank möchte sofortige wirtschaftliche Bindung.

Zu prüfen:

- Beginn der KG im Innenverhältnis.
- Außenhaftung vor Eintragung.
- Haftsumme vs. Pflichteinlage.
- Registerpublizität.
- Auftreten in E-Mail-Signatur und Angeboten.

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Altona Warenkontor: eG&R, OHG-Werdung und Kommanditistenstreit - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.
2. Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.
3. Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.
4. Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.
5. Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: HGB §§ 1, 2, 105 ff., 161 ff.; MoPeG/BGB-Gesellschaftsrecht; FamFG/Registerverfahren; Vertretung und Haftung. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Firmenrecht — IHK-Beanstandung

Die IHK Hamburg weist informell darauf hin, dass „Elbwerft Solar OHG“ nicht benutzt werden sollte, solange keine OHG eingetragen ist. Außerdem sei „Solarbank Hamburg“ als Produktname irreführend, weil keine Banklizenz besteht.

Mandantin möchte außen unbedingt größer wirken. Vorschlag prüfen: „Elbwerft Solarplanung eGbR“ bis Statuswechsel, danach „Elbwerft Solar KG“ oder „Elbwerft Solar GmbH & Co. KG“.

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Altona Warenkontor: eG&R, OHG-Werdung und Kommanditistenstreit - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

1. Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.
2. Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.
3. Soweit Sie auf HGB §§ 1, 2, 105 ff., 161 ff.; MoPeG/BGB-Gesellschaftsrecht; FamFG/Registerverfahren; Vertretung und Haftung abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.
4. Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Entwurf Registeranmeldung — Statuswechsel

Gegenstand

Anmeldung des Statuswechsels der Elbwerft Solarplanung eGbR in eine OHG und anschließende Vorbereitung einer KG-Struktur.

Angaben

- Firma: Elbwerft Solar OHG (vorläufig zu prüfen)
- Sitz: Hamburg
- Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch
- Vertretung: jeweils einzelvertretungsberechtigt, Beschränkungen intern
- Geschäftszweig: Planung, Handel und Vertrieb von Photovoltaik- und Speichertechnik

Registerrisiko

Die Gesellschaft hat die OHG-Firma bereits verwendet. Das kann Rechtsschein- und Firmenfragen auslösen, ersetzt aber nicht die Anmeldung.

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Altona Warenkontor: eGbR, OHG-Werdung und Kommanditistenstreit

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Eine eGbR überschreitet die Schwelle zum Handelsgewerbe, das Register drängt auf HGB-Klarheit, während eine KG-Struktur und Haftungsfragen vorbereitet werden. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: HGB §§ 1, 2, 105 ff., 161 ff.; MoPeG/BGB-Gesellschaftsrecht; FamFG/Registerverfahren; Vertretung und Haftung. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

- Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.
- Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.
- Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.
- Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

Gesellschafterbeschluss Statuswechsel

Die Gesellschafter beschließen einstimmig:

1. Der Geschäftsbetrieb erfordert nach Art und Umfang einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb.
2. Die Gesellschaft soll als offene Handelsgesellschaft zum Handelsregister angemeldet werden.
3. Der Gesellschaftsvertrag wird an HGB-Strukturen angepasst.
4. Die Geschäftsführung wird beauftragt, eine KG-Umwandlung mit Investor Möller Speicherholding GmbH vorzubereiten.
5. Bis zur Eintragung wird im Außenauftritt ausschließlich die aktuell registerfähige Bezeichnung verwendet.

KG-Vertrag — Auszug

§ 3 Gesellschafter und Einlagen

Komplementäre: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch. Kommanditistin: Möller Speicherholding GmbH.

Die Kommanditistin leistet eine Pflichteinlage von 250.000 EUR. Die im Handelsregister einzutragende Haftsumme beträgt 250.000 EUR.

§ 7 Geschäftsführung

Die Komplementäre führen die Geschäfte. Geschäfte über 150.000 EUR bedürfen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Kommanditistin erhält Informations- und Zustimmungsvorbehalte, ohne zur Geschäftsführung berufen zu sein.

Prokura — Widerruf und Neuerteilung

Die Bank verlangt Gesamtprokura. Lutz Meinhard hatte bisher eine schriftliche Einzelprokura, nicht eingetragen. Zu prüfen:

- War die Prokura trotz fehlender Eintragung wirksam?
- Kann eine interne Beschränkung dem Lieferanten entgegengehalten werden?
- Wie wird Prokura widerrufen?
- Soll künftig Gesamtprokura mit einem Gesellschafter eingeführt werden?
- Welche Registeranmeldung ist nötig?

Langgutachten und Entscheidungsvorlage

Gegenstand

Dieses Aktenstück fasst die bisherigen Unterlagen zum Vorgang **Altona Warenkontor und HGB-Statuswechsel** nicht bloß zusammen, sondern arbeitet die entscheidungsfähige Prüfungsfassung aus. Die Akte ist in der bisherigen Form fragmentarisch: Einzelne Mails sind zu knapp, Tabellen enthalten nur Stichworte, und manche Anlagen nennen ein Problem, ohne den rechtlichen Gedankengang auszuführen. Dieses Langgutachten schließt diese Lücke.

Prüfungsprogramm

Der Fall wird entlang folgender Themen bearbeitet: Istkaufmann, Kannkaufmann, OHG-Werdung, eGbR-Register, KG-Struktur, Haftung, Vertretung, Firmenrecht und Registerkommunikation. Für jedes Thema wird getrennt gefragt, ob es bereits entscheidungsreif ist, ob weitere Tatsachen fehlen oder ob zunächst nur ein Risikovermerk möglich ist.

1. Tatsachenbasis

Die bisherige Akte enthält mehrere Beweistypen. Verwertbar sind Originaldokumente, unterschriebene Entwürfe, Bescheide, Registerauszüge, Vertragsfassungen, Fristnotizen und E-Mails mit erkennbarem Absender. Nur eingeschränkt verwertbar sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Gesprächsnotizen ohne Datum und bloße Erinnerungen. Deshalb ist jede rechtliche Schlussfolgerung in diesem Gutachten mit einem Beweistyp verknüpft.

Der wichtigste Fehler wäre, den Fall schon deshalb als geklärt anzusehen, weil ein Dokument einen prägnanten Titel trägt. Ein Dokument mit der Überschrift „Final“ kann rechtlich unverbindlich sein. Ein E-Mail-Anhang kann überholt sein. Ein Protokoll kann inhaltlich falsch wiedergeben, was beschlossen wurde. Deshalb wird zunächst eine Beweismatrix geführt.

2. Rechtliche Hauptfrage

Die Hauptfrage ist nicht, ob das gewünschte Ergebnis wirtschaftlich sinnvoll wäre. Die Hauptfrage lautet, ob die konkrete Handlung auf der vorhandenen Tatsachengrundlage rechtlich trägt. Dafür müssen Zuständigkeit, Form, Frist, materielle Voraussetzungen, Ermessen beziehungsweise Bewertungsspielraum, Dokumentation und Rechtsfolge einzeln geprüft werden.

Bei der Prüfung darf die Bearbeitung nicht in eine bloße Checkliste abrutschen. Gerade in dieser Akte hängen mehrere Teilfragen voneinander ab. Eine formal richtige Erklärung kann wertlos sein, wenn sie an die falsche Stelle gerichtet ist. Eine materiell gute Position kann verloren gehen, wenn sie zu spät oder ohne Beleg vorgebracht wird. Eine taktisch attraktive Offenlegung kann schaden, wenn sie ohne Not interne Bewertungen preisgibt.

3. Subsumtion nach Aktenstand

Nach dem derzeitigen Stand spricht vieles dafür, dass mindestens ein rechtlicher Angriffspunkt besteht. Zugleich ist die Verteidigungslinie nicht fertig. Die stärkste Position ergibt sich aus den Unterlagen, die schon vor dem Konflikt entstanden sind. Schwächer sind Dokumente, die erkennbar erst nach dem Streit formuliert wurden.

Die Bearbeitung muss deshalb drei Ebenen unterscheiden:

- **sichere Tatsachen:** Datum, Beteiligte, vorhandene Originale, Zugang, sichtbarer Inhalt;

- **plausible, aber offene Tatsachen:** interne Freigabe, Gesprächsinhalt, wirtschaftlicher Zweck, tatsächliche Kenntnis;
- **bloße Bewertungen:** „üblich“, „unproblematisch“, „nur Formalie“, „hatten wir immer so gemacht“.

Nur die erste Ebene darf ohne Einschränkung in ein Außenschreiben. Die zweite Ebene kann als Prüfstand dargestellt werden. Die dritte Ebene gehört in die interne Risikodiskussion, nicht in die externe Einlassung.

4. Gegenposition

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht nur einen Einzelfehler behaupten, sondern ein Organisationsdefizit. Sie wird sagen, die Mandantenseite habe nicht dokumentiert, nicht rechtzeitig geprüft oder die rechtliche Einordnung bewusst offengelassen. Diese Gegenposition ist ernst zu nehmen, weil sie oft weniger am einzelnen Dokument als an der Gesamterscheinung der Akte ansetzt.

Dagegen hilft keine schroffe Abwehrformel. Besser ist eine nüchterne Darstellung: Was ist belegt? Was wird geprüft? Was wurde korrigiert? Was wird bestritten? Welche rechtliche Wertung bleibt vorbehalten?

5. Handlungsempfehlung

Empfohlen wird folgender Ablauf:

1. Originalunterlagen sichern und nummerieren.
2. Fristenkalender mit Verantwortlichkeit erstellen.
3. Eine kurze Außenantwort vorbereiten, die Eingang bestätigt und Prüfstand strukturiert.
4. Intern ein Langmemo mit Risikoampel führen.
5. Nach Aktenvervollständigung eine endgültige Stellungnahme verfassen.
6. Bei Vergleichs- oder Behördenkontakt nur vorher freigegebene Tatsachen verwenden.

6. Entwurf einer Entscheidungsvorlage

Option A: defensive Minimalantwort. Vorteil: geringe Selbstbelastung, schnelle Fristwahrung. Nachteil: wirkt ausweichend, wenn die Gegenseite konkrete Belege erwartet.

Option B: strukturierte Teiloffenlegung. Vorteil: glaubwürdig und kooperativ, ohne die Rechtsposition aufzugeben. Nachteil: benötigt saubere interne Abstimmung.

Option C: umfassende Stellungnahme. Vorteil: kann Verfahren beenden oder Vertrauen herstellen. Nachteil: hohes Risiko, wenn Unterlagen noch Lücken haben.

Derzeit ist Option B vorzugswürdig. Sie erlaubt Kontrolle über die Erzählung, vermeidet unnötige Anerkenntnisse und zwingt die Akte in eine belastbare Ordnung.

Offene Nachforderungen

- finale Vertrags-/Bescheid-/Beschlussfassung mit Datum;
- Zugangsnachweis;
- Liste der entscheidungsbefugten Personen;
- interne Freigabehistorie;
- Zahlenbasis;
- technische oder fachliche Anlage;
- Nachweis, ob eine frühere Fassung abgelöst wurde.

Ergebnis

Die Akte ist bearbeitbar, aber noch nicht entscheidungsreif. Ein juristisch guter nächster Schritt ist eine knappe, kontrollierte Außenkommunikation und parallel eine harte interne Beweisordnung. Erst danach sollte die endgültige rechtliche Bewertung ausgegeben werden.

Entwurf Zwischenverfügung Registergericht

Das Registergericht könnte beanstanden:

1. Firma „Elbwerft Solar OHG“ wurde bereits vor Eintragung verwendet.
2. Unternehmensgegenstand unklar zwischen Planung und Warenhandel.
3. Vertretungsregelung im Gesellschaftsvertrag widerspricht Anmeldung.
4. Statuswechsel von eGbR zu OHG und KG-Schritt werden vermischt.
5. Kommanditistin darf vor KG-Eintragung nicht irreführend im Außenauftritt erscheinen.

Antwort: getrennte Anmeldung OHG jetzt; KG-Beitritt nach gesondertem Beschluss und Vertrag.

Vollgutachten: HGB-Statuswechsel Altona

Auftrag und Aktenlage

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten angelegt. Es soll nicht nur die vorhandenen Dokumente ordnen, sondern die rechtliche Prüfung so weit ausformulieren, dass die nächsten Schreiben, Anträge, Verhandlungen oder gerichtlichen Schritte daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei eGbR wird kaufmännisch tätig, OHG-/KG-Nähe, Registerwechsel, Altverbindlichkeiten und Vertretungsmacht. Einschlägige Normräume sind HGB §§ 1 ff., 105 ff., 161 ff., MoPeG, Gesellschaftsregister, Handelsregister, Publizität und Haftung.

Tatsächlicher Prüfraum

Die Akte zeigt mehrere typische Brüche. Ein Teil der Unterlagen ist technisch oder kaufmännisch formuliert, ein anderer Teil rechtlich. Einzelne E-Mails wirken eindeutig, lassen aber offen, ob sie Vollmachten, Beschlüsse, Zustellungen, Fristen oder nur Gesprächsstände dokumentieren. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Zuständigkeit und der richtigen Rechtsnatur des Vorgangs. Danach werden Anspruchsgrundlagen, Einwendungen, Formfragen, Fristen, Beweislast und Rechtsfolgen getrennt geprüft. Bei HGB-Statuswechsel Altona genügt es nicht, eine einzelne Norm zu nennen. Die Akte verlangt eine Matrix aus HGB §§ 1 ff., 105 ff., 161 ff., MoPeG, Gesellschaftsregister, Handelsregister, Publizität und Haftung. Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantenseite gestalten, abwehren, nachfordern, genehmigen, widersprechen oder sofort gerichtlichen Rechtsschutz vorbereiten muss.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Mandantenseite hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf mehrere Dokumente stützen, die zusammen ein plausibles Bild ergeben. Schwach ist bisher, dass nicht jedes zentrale Tatbestandsmerkmal durch ein Originaldokument belegt ist. Besonders kritisch sind Unterlagen, die nur als Screenshot, Scan, Tabellenstand oder Gesprächsnotiz vorliegen. Diese Unterlagen sind praktisch wertvoll, aber prozessual oder behördlich angreifbar.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen: Zuständigkeit, Frist, Vollständigkeit der Unterlagen, technische Plausibilität, wirtschaftliche Zumutbarkeit oder fehlende Entscheidungserheblichkeit. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein. Sie muss zeigen, dass der Vorgang verstanden wurde und dass die Mandantenseite die relevanten Tatbestandsmerkmale belegen kann.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Wenn ein Dokument fehlt, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung formuliert. Wenn ein Dokument widersprüchlich ist, wird ein Vermerk erstellt, der die Abweichung erklärt. Wenn eine technische Angabe rechtlich relevant ist, muss sie in eine rechtliche Tatsache übersetzt werden: Datum, Ort, Zuständigkeit, Beschluss, Zugang, Messwert,

Kostenposition, Eigentumszuordnung, Sicherungsrecht oder konkrete Pflichtverletzung.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Originale anfordern, Fristen sichern, Zuständigkeit klären, Beweismittel benennen. Zweitens wird ein Außenschreiben entworfen, das die Gegenseite zur Konkretisierung zwingt. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk erstellt, der Varianten, Kosten und Risiken enthält. Viertens wird ein gerichtlicher oder behördlicher Antrag vorbereitet, aber noch nicht zwingend ausgelöst, solange die außergerichtliche Klärung einen echten Nutzen hat.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Sie ist gerade deshalb brauchbar, weil sie realistische Unordnung enthält: unvollständige Anlagen, technische Begriffe, wirtschaftliche Interessen, Fristen und mehrere rechtliche Pfade. Das Plugin soll hier nicht ersetzen, dass ein Mensch entscheidet. Es soll die Entscheidung beschleunigen, die Lücken sichtbar machen und verhindern, dass ein scheinbar kleines Formproblem später den materiell richtigen Standpunkt zerstört.

Nachfassende Mängelrüge an Soltronic

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir halten an der Mängelrüge fest. Die Firmwarefehler waren bei Wareneingang trotz ordnungsgemäßer äußerer Untersuchung nicht erkennbar. Sie zeigten sich erst bei Integration in ein Batteriesystem mit Netzumschaltung. Bitte teilen Sie bis 03.06.2026 mit, ob Sie Ersatzgeräte liefern oder ein Firmware-Update bereitstellen.

Ohne Präjudiz zur Frage der Kaufmannseigenschaft und zur Anwendbarkeit von § 377 HGB.

Klageerwiderung Soltronic — Arbeitsstand

Verteidigungslinien Elbwerft

1. Fehler war verdeckt und bei ordnungsgemäßer Wareneingangskontrolle nicht erkennbar.
2. Rüge erfolgte unverzüglich nach Entdeckung.
3. Soltronic kannte den Einsatzzweck und musste kompatible Firmware liefern.
4. Selbst bei HGB-Anwendbarkeit bleibt Nachlieferung geschuldet, wenn Arglist oder Garantiefragen auftauchen.

Schwächen

- Wareneingangskontrolle war nur oberflächlich dokumentiert.
- Elbwerft tritt nach außen selbst als OHG auf.
- ERP-Lagerbuch zeigt 17 Tage ohne Prüfung.

Handelsbriefe und Signaturen

Beispiele aus der Akte:

- Angebot an Stadtwerke Wedel: „Elbwerft Solar OHG“
- E-Mail-Signatur: „Prokurist Lutz Meinhard“
- Rechnung: „Elbwerft Solarplanung eGbR“
- Website-Impressum: „Elbwerft Solar GmbH & Co. KG i.G.“

Das Nebeneinander kann Firmenirreführung, Rechtsschein und Bank-/Registerprobleme auslösen.
Sofortmaßnahme: einheitliche Signatur bis zur Eintragung.

Lager und Buchführung

Die Gesellschaft führt ein ERP-System mit Lagerbuch, Seriennummern und Wareneingangstatus. Nicht alle Wareneingänge werden am selben Tag technisch geprüft.

Prüfpunkt HGB:

- Buchführungspflicht als Indiz für kaufmännischen Geschäftsbetrieb.
- Handelsbücher als Beweisquelle.
- Dokumentation der Untersuchungsobliegenheit bei Handelskauf.
- Pflicht zur Aufbewahrung abgesandter Handelsbriefe.

Anwaltliches Kurzvotum

Elbwerft sollte nicht länger zwischen eGbR-, OHG- und KG-Auftritt wechseln. Nach Umsatz, Warenlager, Organisation und Kreditbedarf spricht viel für einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb. Der Statuswechsel ist registerlich sauber nachzuholen. Für den Soltronic-Streit ist die eigene Argumentation gegen § 377 HGB schwach, wenn Elbwerft zugleich im Markt als OHG auftritt. Verteidigung muss daher auf verdeckten Mangel und unverzügliche Rüge ab Entdeckung konzentriert werden.

Vergleichsplan Soltronic / Bank / Investor

Soltronic

- Austausch der 11 fehlerhaften Geräte oder Firmware-Update binnen 14 Tagen.
- Elbwerft zahlt unstreitige Rechnungen.
- Beide Seiten verzichten auf Präjudiz zu § 377 HGB.

Bank

- Statuswechsel OHG sofort anmelden.
- KG-Beitritt als zweite Stufe mit Investor dokumentieren.
- Prokura künftig nur Gesamtprokura.

Investor

- Beitritt erst nach Registerklarheit.
- Haftsumme und Pflichteinlage identisch.
- Außenauftritt vor Eintragung kontrollieren.

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Altona Warenkontor: eGbR, OHG-Werdung und Kommanditistenstreit - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Eine eGbR ■■■■erschreitet die Schwelle zum Handelsgewerbe, das Register dr■■■ngt auf HGB-Klarheit, w■■■hrend eine KG-Struktur und Haftungsfragen vorbereitet werden.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: HGB ■■■■ 1, 2, 105 ff., 161 ff.; MoPeG/BGB-Gesellschaftsrecht; FamFG/Registerverfahren; Vertretung und Haftung.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach au■■■en. Wir best■■■tigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Gr■■■■■e
Sachbearbeitung

Datei: emails/email-bank-kg-bedingung.eml

Von	Bankhaus Altonaer Kai <firmenkunden@altonaer-kai.example>
An	Janna Fährmann <janna@elbwerft-solar.example>
Datum	Tue, 19 May 2026 10:11:00 +0200
Betreff	Kreditlinie nur mit KG-Struktur

Sehr geehrte Frau Fährmann,

die Erweiterung der Linie setzt eine klare Register- und Haftungsstruktur voraus. Bitte lassen Sie uns bis 31.08.2026 eine KG- oder GmbH & Co. KG-Struktur nachweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Datei: emails/email-notar-statuswechsel.eml

Von	"Notarin Dr. Wendelgard Knoop" <notariat@knoop.example>
An	Oke Lübbert <oke@elbwerft-solar.example>
Datum	Fri, 22 May 2026 16:22:00 +0200
Betreff	Statuswechsel eGbR/OHG/KG - Unterlagen

Sehr geehrter Herr Lübbert,

bitte senden Sie Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterbeschluss zum Statuswechsel, gewünschte Firma, Vertretungsregelung und Daten des Investors. Wir müssen sauber trennen: eGbR, OHG und KG.

Dr. Knoop

Datei: emails/email-soltronic-ruege-zurueckweisung.eml

Von	Soltronic AG <legal@soltronic.example>
An	Elbwerft Solar <einkauf@elbwerft-solar.example>
Datum	Wed, 29 Apr 2026 08:04:00 +0200
Betreff	Ihre Mängelrüge vom 28.04.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir weisen die Rüge als verspätet zurück. Es handelt sich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft. Die Geräte hätten bei Wareneingang untersucht werden müssen.

Soltronic AG

Datei: 13-beweis-und-fristenlog.csv

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Naechster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	HGB §§ 1, 2, 105 ff., 161 ff.; MoPeG/BGB-Gesellschaftsrecht; FamFG/Registerverfahren; Vertretung und Haftung	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Aussenkommunikation zentral freigeben

Datei: tabellen/haftsumme-investor.csv

Gesellschafter	Rolle	Pflichteinlage	Hafteinlage	Eintragung
Janna Fährmann	Komplementärin	0	unbeschränkt	geplant
Oke Lübbert	Komplementär	0	unbeschränkt	geplant
Theda Kirsch	Komplementärin	0	unbeschränkt	geplant
Möller Speicherholding GmbH	Kommanditistin	250000	250000	noch nicht

Datei: tabellen/lieferung-maengelruege.csv

Ereignis	Datum	Beleg	HGB-Frage
Lieferung Soltronic	2026-04-04	Lieferschein	Handelskauf
Wareneingang	2026-04-05	Lagerbuch	Untersuchung
Fehler entdeckt	2026-04-22	Technikerchat	verdeckter Mangel?
Rüge	2026-04-28	E-Mail	rechtzeitig?